POLIZZA WARRANTY AND INDEMNITY — SCHEDA DI COPERTURA

ADRIATIC SPECIALITY INSURANCE PLC Rappresentanza generale per l'Italia — via Turati 12, 20121 Milano Iscrizione elenco IVASS delle imprese UE ammesse in regime di stabilimento n. II.00541

Intermediario: Lariano Risk Brokers S.r.l., iscr. RUI sez. B n. B000412770 Rif. WAI/MIR/2030-17 — Milano, 11 febbraio 2030

La presente scheda riepiloga i termini di copertura convenuti in sede di underwriting e forma parte integrante della bozza di polizza trasmessa in pari data. La copertura decorre dalla sottoscrizione della polizza e dal perfezionamento dell'operazione; sino a tale momento i termini qui riportati non vincolano l'Assicuratore.

Sezione A — Dati di polizza

Voce	Contenuto
Numero di polizza	WI/IT/2030/0417
Assicurato	Miralago Acquisition S.p.A., Milano, via Borgogna 5
Operazione	Acquisto del 100% del capitale di Sarnico Componenti S.p.A. (Progetto Sebino)
Contratto assicurato	Share purchase agreement, versione D2 del 10 febbraio 2030, e relativi allegati
Garanzie assicurate	Dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 5, Parti A, B e C
Inception	Data di sottoscrizione della polizza
Decorrenza della copertura	Data del Closing
Limite di indennizzo	EUR 7.200.000
Premio	1,15% del limite di indennizzo, oltre imposte, in unica soluzione
Legge applicabile	Italiana. Foro di Milano

Sezione B — Franchigie e soglie

B.1 Retention: EUR 250.000 per ciascuna richiesta di indennizzo. La copertura opera per le violazioni delle Tax Warranties di cui alla Parte C dell'Allegato 5 che eccedono EUR 250.000, nel rispetto delle franchigie e dei limiti previsti dalla polizza.

B.2 La Retention si erode con le sole richieste ammesse dall'Assicuratore. L'erosione non opera per le richieste rifiutate o ritirate.

Sezione C — Periodi di copertura

Categoria di garanzie	Durata dalla decorrenza
Fundamental warranties (titolarità, capacità, partecipazioni)	84 mesi
Tax warranties (Allegato 5, Parte C)	84 mesi
Business warranties (Allegato 5, Parti A e B)	24 mesi

Sezione D — Esclusioni

D.1 *Rischi noti.* Sono esclusi dalla copertura i fatti, le circostanze e le passività noti all'Assicurato o alle persone di riferimento indicate nella Sezione G, ovvero descritti, anche in forma sommaria, nei report di due diligence elencati nella Sezione F, nel data room o nelle Q&A dell'operazione. L'esclusione comprende, in particolare e senza che ciò limiti la portata generale della presente clausola, la verifica in materia di IVA relativa al periodo d'imposta 2027 della Società, descritta nella sezione 2 del report MIR/TDD/2030-02, e ogni maggiore imposta, sanzione, interesse e onere che ne derivi.

D.2 *Aggiustamenti di prezzo e leakage.* Sono escluse le pretese fondate su meccanismi di aggiustamento del prezzo e sulle previsioni contrattuali in materia di leakage.

D.3 *Imposte differite, perdite e crediti d'imposta.* È esclusa la mancata disponibilità o il mancato utilizzo futuro di perdite fiscali, crediti d'imposta e altre attività per imposte anticipate.

D.4 *Transfer pricing.* Sono escluse le pretese relative a rettifiche dei prezzi di trasferimento per i periodi anteriori alla decorrenza, salvo diverso accordo scritto.

D.5 *Sanzioni non assicurabili.* Sono escluse le somme la cui copertura assicurativa non è ammessa dalla legge applicabile.

D.6 *Condotta dell'Assicurato.* Sono escluse le passività derivanti da atti o omissioni dell'Assicurato o della Società successivi alla decorrenza.

Sezione E — Obblighi dell'Assicurato in ipotesi di contestazione fiscale

E.1 L'Assicurato comunica all'Assicuratore, entro dieci giorni lavorativi, ogni accesso, ispezione, verifica, questionario, invito al contraddittorio, processo verbale o atto impositivo che riguardi la Società e che possa dare luogo a una richiesta di indennizzo.

E.2 Prima di assumere la difesa, di conferire incarichi ai professionisti, di aderire, transigere, conciliare o prestare acquiescenza, l'Assicurato consulta preventivamente l'Assicuratore e ne acquisisce il consenso scritto, che non è irragionevolmente negato né ritardato. La consultazione è richiesta anche per la scelta della linea difensiva e per la rinuncia agli atti.

E.3 L'Assicuratore ha facoltà di partecipare alla gestione della contestazione, di nominare propri consulenti a proprie spese e di ricevere copia degli atti.

E.4 L'Assicurato adotta le misure ragionevoli per contenere la perdita e non compie atti che pregiudichino il diritto di surroga dell'Assicuratore.

Sezione F — Documenti di riferimento

Report di due diligence fiscale MIR/TDD/2030-02 del 7 febbraio 2030 (Marchesini Tributaristi Associati); report di due diligence legale BS/DD/2030-04 del 6 febbraio 2030; report di due diligence contabile e finanziaria del 4 febbraio 2030; data room Progetto Sebino, indice al 6 febbraio 2030; Q&A log al 6 febbraio 2030.

Sezione G — Persone di riferimento

L'amministratore delegato dell'Assicurato, dott. Federico Anselmi; il direttore finanziario e il tax director pro tempore dell'Assicurato; l'avv. Silvia Bertani, Bertani Sacchi Legali.

Sezione H — Liquidazione, recuperi e surroga

H.1 La richiesta di indennizzo è presentata per iscritto con l'indicazione della garanzia violata, dei fatti e della quantificazione della perdita. L'Assicuratore comunica la propria posizione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

H.2 Un eventuale pagamento a valere sulla polizza non può essere considerato acquisito né certo sino all’accettazione della copertura da parte dell’Assicuratore. Nessuna pattuizione fra l’Assicurato e i venditori è opponibile all’Assicuratore.

H.3 Effettuato il pagamento, l’Assicuratore è surrogato nei diritti dell’Assicurato verso i terzi, salvo che nei confronti dei venditori, verso i quali la surroga opera nei soli limiti del dolo.

H.4 In presenza di altre coperture o di altri titoli di ristoro relativi alla medesima perdita, la polizza opera in eccedenza rispetto agli importi effettivamente incassati dall’Assicurato.

Sezione I — Condizioni per l’efficacia

I.1 Sottoscrizione della polizza e pagamento del premio. I.2 Consegna all’Assicuratore della no claims declaration alla data del Closing. I.3 Consegna della versione firmata dello share purchase agreement e dei relativi allegati, in forma non difforme dalla versione assicurata. I.4 Consegna del bring down del data room alla data del Closing.

Per l’Assicuratore

Michele Torretta — Underwriter, Transactional Risks Adriatic Speciality Insurance PLC — Rappresentanza generale per l’Italia

Per l’intermediario: Lariano Risk Brokers S.r.l. — Chiara Devoti, account executive

Documento riservato. Bozza soggetta a conferma dell’Assicuratore. WAI/MIR/2030-17.